

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 16 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 246/2025/HS-ST
Ngày: 30 - 12 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 16, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thắm.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Phan Văn Cường.

2/ Bà Nguyễn Thị Bửu Huệ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Duy Long - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 225/2025/HSST ngày 11 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 274/2025/QĐXX-HS ngày 01 tháng 12 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Hữu H sinh năm 1981 tại tỉnh Nghệ An; thường trú: Số H, khu phố T, phường D, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Hữu B năm 1943 và bà Phan Thị B1 năm 1947; bị cáo có 04 anh, chị, em ruột, lớn nhất sinh năm 1971, nhỏ nhất là bị cáo; có vợ tên Nguyễn Thị H1 sinh năm 1981 và có 02 con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2010); tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt.

- Bị hại: Anh Lê Thanh P năm 2001 (đã chết).

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị T H2 sinh năm 1979; địa chỉ: Số F, đường F, khu phố B, phường L, Thành phố H đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Nguyễn Văn T1 năm 2003; địa chỉ: Số B, đường số G, khu phố B, phường L, Thành phố H đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

2. Ông Nguyễn T2 T1sinh năm 1976: địa chỉ: Số F, đường số F, khu phố B, phường L, Thành phố H đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Hữu H1 năm 1981, đăng ký thường trú: Số H, khu phố T, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương (nay là phường D, Thành phố H sát hạch và được cấp Giấy phép lái xe hạng B2 số 790125008558 thời hạn đến ngày 20/03/2034, do Sở G(nay là Sở G1 Hcấp ngày 20/3/2024.

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 09/12/2024, Nguyễn Hữu H điều khiển xe ô tô biển số 61A-190.39 lưu thông trên đường N từ phường D về phường A khiên xe ô tô lưu thông đến Ngã ba giao lộ giữa đường N với đường N, thuộc khu phố N, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương (nay là phường D, Thành phố H hướng xe rẽ trái vào đường N thiếu chú quan sát nên đã để phần cản đầu bên trái xe ô tô biển số 61A-190.39 va chạm với bánh xe phía trước và phần tay lái phải xe mô tô biển số 53X8-6445 do anh Lê Thanh P1 sinh năm 2001 điều khiển chở phía sau anh Nguyễn Văn T1 năm 2003 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả: Sau tai nạn làm anh Lê Thanh P2 tại hiện trường, anh Nguyễn Văn T3 trầy xước ngoài da, xe mô tô biển số 53X8-6445 và xe ô tô biển số 61A-190.39 bị hư hỏng.

** Kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 09/12/2024, thể hiện:*

- Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là khu vực ngã ba giao giữa đường N với đường N đường trải nhựa bằng phẳng.

- Đường N P1là đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất, có vạch sơn vàng đứt đoạn (vạch sơn 1.1) chia đường làm hai chiều xe chạy: chiều đường từ phường D về phường A 3,70 mét; chiều đường hướng ngược lại rộng 4,40 mét.

- Đường N đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất, có vạch sơn vàng đứt đoạn (vạch sơn 1.1) chia đường làm hai chiều xe chạy: chiều đường từ đường N về đường N 3,40 mét; chiều đường hướng ngược lại rộng 3,50 mét.

Ghi nhận dấu vết, phương tiện:

(1). Xe Xe ô tô biển số 61A-190.39: Sau tai nạn đổ tại hiện trường, nằm bên phần chiều đường hướng đi từ phường A phường D hướng chéch vào đường NMá ngoài trục bánh trước bên trái xe ô tô cách mép chuẩn là 0,40 mét và đo đến điểm móc là 4,00 mét;, má ngoài trục bánh trước bên trái xe ô tô cách mép chuẩn là 1,80 mét.

(2). Xe mô tô biển số 53X8-6445: sau tai nạn ngã nghiêng về bên hông trái, xe nằm bên phần chiều đường hướng đi từ phường A phường D hướng vào lề phải đường N P1theo hướng đường ngược lại. Trục bánh trước cách mép

chuẩn 4,30 mét, trục bánh sau cách mép chuẩn 3,50 mét và cách má ngoài trục bánh trước bên phải xe ô tô biển số 61A-190.39 là 1,60 mét.

Sau tai nạn, xe để lại vết cày (3) có dạng đường thẳng đứt quãng dài 0,60 mét, điểm đầu cách mép chuẩn là 3,40 mét, điểm cuối nằm dưới gác chân trước bên trái xe.

(4) Nạn nhân: sau tai nạn tử vong, và nằm nghiêng sang phải trên phần chiều đường hướng đi từ phường A phường D vào mép chuẩn, đỉnh đầu nạn nhân nằm cách mép chuẩn 4,60 mét, chân phải cách mép chuẩn 3,10 mét, chân trái cách mép chuẩn 3,00 mét.

Máu nạn nhân (5) chảy ra từ vùng đầu có dạng vết đọng kích thước 0,90x0,40 mét, tâm vết máu cách mép chuẩn 4,20 mét, điểm xa mép chuẩn nhất nằm dưới đỉnh đầu nạn nhân.

(6) chiếc mũ lưỡi trai của nạn nhân sau tai nạn văng ra đường, nằm cách mép chuẩn 4,00 mét, cách tâm vết máu nạn nhân là 0,50 mét và cách điểm đầu vết cày (3) là 1,00 mét.

Sau tai nạn, mũ của xe mô tô biển số 53X8-6445 và xe ô tô biển số 61A-190.39 (7) bể, nằm rải rác trên chiều đường hướng từ phường A vùng có kích thước 6,40x2,70 mét, ở phía trước bên phải đầu xe ô tô biển số 61A-190.39.

(8), Vmài mòn của mũ bể tạo thành vết chà trên mặt đường dạng đoạn thẳng liên tục dài 2,00 mét, rộng 0,20 mét, điểm đầu nằm cách mép chuẩn 2,80 mét, điểm cuối nằm dưới bánh trước bên phải xe.

* Bản Kết luận giám định số 5784/KLGĐTT-KTHS ngày 12/12/2024 của Phòng KCông an tỉnh B3(Nay là Phòng KCông an Thành phố Hkết luận nguyên nhân tử vong đối với tử thi Lê Thanh P3 các kết quả chính, như sau:

- Nhiều vết sây sát da, bầm tụ máu bên ngoài.
- Vỡ phức tạp xương sọ, sán sọ, hố sọ.
- Xuất huyết dưới nhện hai bán cầu đại não, tiểu não, thân não.
- Dập rách não vùng trán hai bên, tiểu não hai bên.
- Dập rải rác hai phổi.

Nguyên nhân chết: *Đa chấn thương.*

* Bản Kết luận giám định số 306/KL-KTHS ngày 10/01/2025 của Phòng KCông an tỉnh B3(Nay là Phòng KCông an Thành phố Hkết luận:

- Dấu vết va chạm giữa xe ô tô con biển số 61A-190.39 và xe mô tô hai bánh biển số 53X8-6445: Các dấu vết trượt xước sơn màu nâu, bám chất màu sáng, trượt xước cao su ở tay lái phải, vỡ khuyết đèn tín hiệu rẽ phải phía trước, vỡ mũi về chấn bunn trước, trượt xước và cong biến dạng bánh xe trước, hai phuộc trước, gác ba ga trước xe mô tô có chiều từ trước về sau phù hợp với các dấu vết trượt xước sơn màu bạc, bám dính chất màu nâu, màu đen, vỡ khuyết ốp

nhựa và cong biến dạng các chi tiết ở góc trước bên trái đầu xe ô tô con có chiều từ trước về sau, từ phải qua trái.

- Dấu vết va chạm giữa xe ô tô con biển số 61A-190.39 và xe mô tô hai bánh biển số 53X8-6445 được hình thành theo cơ chế va chạm giữa phần đầu xe mô tô với góc trước bên phải xe ô tô theo hướng ngược chiều từ trước về sau, từ phải qua trái của ô tô (như mục 1, phần V) làm xe mô tô đổ ngã bên trái tạo nên dấu vết trên hai phương tiện.

- Vị trí va chạm trên mặt đường giữa xe ô tô con biển số 61A-190.39 và xe mô tô hai bánh biển số 53X8-6445 nằm trước đầu vết cày kí hiệu số (3) và nằm trên phần đường bên phải của đường N(theo hướng từ phường A phường D trên sơ đồ hiện trường.

* Bản Kết luận giám định số 305/KL-KTHS ngày 08/01/2025 của Phòng KCông an tỉnh B3(Nay là Phòng KCông an Thành phố HKết luận: Không đủ cơ sở để giám định tốc độ của xe mô tô biển số 53X8-6445 và xe ô tô biển số 61A-190.39 thời điểm xảy ra tai nạn.

* Kết quả xét nghiệm sinh hóa máu của Trung tâm y tế T13(Nay là phường D, Thành phố H với anh Nguyễn Hữu H2 hiện không có còn và âm tính với các chất ma túy.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hay khiếu nại gì về về Kết luận giám định pháp y tử thi số: 5784/GĐPY ngày 12/12/2024 của Phòng KCông an tỉnh B3; Kết luận giám định số: 306/KL-KTHS ngày 10/01/2025 của Phòng KCông an tỉnh B3 (nay là Phòng KCông an Thành phố HKết luận giám định số 305/KL-KTHS ngày 08/01/2025 của Phòng KCông an tỉnh B3(Nay là Phòng KCông an Thành phố HKết quả xét nghiệm sinh hóa máu của Trung tâm y tế T13(Nay là phường D, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Cáo trạng số 34/CT-VKS-KV16 ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 - Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Hữu H3 tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, hậu quả vụ án, điều kiện, nguyên nhân phạm tội, nhân thân của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025); khoản 2, 3 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 để xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu H từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 năm đến 04 năm. Giao Nguyễn Hữu H4 Ủy ban nhân dân phường D giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Về xử lý vật chứng:

Đối với xe ô tô biển số 61A-190.39 là tài sản của bị can Nguyễn Hữu H5 được H mua, đứng tên chủ sở hữu và sử dụng từ tháng 12/2014 cho đến khi xảy ra tai nạn. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp Nguyễn Hữu H

Đối với xe mô tô biển số 53X8-6445 là tài sản của Lê Thanh P Qua tra cứu xác định tài sản trên do ông Nguyễn T2 T1 sinh năm 1976 có địa chỉ Số F khu phố B, phường L thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường L, Thành phố H tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe. Tháng 06/2024, ông T1 cho cháu ruột là Lê Thanh P4 mô tô biển số 53X8-6445 làm phương tiện đi lại, ông T1 không có yêu cầu gì đối với xe mô tô nêu trên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp bà Nguyễn Thị T H2 sinh năm 1979, nơi thường trú: Số F, khu phố B, phường L thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là phường L, Thành phố H mẹ ruột của nạn nhân Lê Thanh P1

Đối với thương tích của anh Nguyễn Văn T4 trình điều tra vụ án, anh T5 định chỉ bị xây sát ngoài ra, không bị thương tích gì nghiêm trọng nên không yêu cầu giám định thương tích.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận, việc bồi thường xong giữa bị cáo và gia đình bị hại Lê Thanh P5 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn T6 thể như sau:

Đối với gia đình bị hại Lê T7 P2 Bị cáo đã bồi thường chi phí mai táng với số tiền là 70.000.000 đồng, chi phí tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại là 130.000.000 đồng, chi phí sửa chữa xe mô tô biển số 53X8-6445 là 5.000.000 đồng. Tổng cộng là 205.000.000 đồng

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn TBị cáo đã bồi thường chi phí thăm khám điều trị vết thương và tiền thu nhập bị mất trong thời gian điều trị với số tiền 15.000.000 đồng tiền.

Sau khi nhận tiền bồi thường người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường nào khác và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo không có ý kiến tranh luận gì. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.2] Người đại diện hợp pháp của bị hại là bà Nguyễn Thị Thanh H6(mẹ ruột) và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Nguyễn Văn T8 ông Nguyễn Trung T9 có yêu cầu giải quyết vắng mặt, trong quá trình điều tra đã cung cấp đầy đủ lời khai. Căn cứ vào Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án xét xử vắng mặt họ.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu H7 nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung Cáo trạng đã nêu và phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, bản kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 09/12/2024, Nguyễn Hữu H điều khiển xe ô tô biển số 61A-190.39 lưu thông trên đường N từ phường D về phường A khiến xe ô tô lưu thông đến Ngã ba giao lộ giữa đường N với đường N, thuộc khu phố N, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương (nay là phường D, Thành phố H giảm tốc độ, bật xi nhan trái để rẽ vào đường N) bị cáo Hquan sát thấy ở phía đường ngược chiều có một xe ô tô tải đang dừng cách đầu xe bị cáo điều khiển khoảng 50m. Cho rằng, có thể rẽ trái an toàn, bị cáo đã không kiểm tra quan sát phía sau xe ô tô tải đang dừng có phương tiện nào đang lưu thông hay không mà lập tức điều khiển xe ô tô rẽ trái. Cùng lúc này, ở chiều ngược lại anh Lê Thanh P6 đang điều khiển mô tô biển số 53X8-6445 đi từ hướng phường A phường D do vướng xe ô tô tải đang dừng nên anh P7 xe lách ra bên ngoài, vừa lúc xe của bị cáo H8 tới, do khoảng cách gần, không tránh được nên phần cản đầu bên trái xe do H9 khiến đã va chạm với bánh xe phía trước và phần tay lái phải xe mô tô do anh P8 khiến, phía sau chở anh Nguyễn Văn T10 Hậu quả, làm anh Lê Thanh P9 vong tại hiện trường, anh T3 trầy xước ngoài da.

Quá trình điều tra, anh Nguyễn Văn T11 người ngồi sau xe nạn nhân Lê Thanh P10 khai nhận: Pcó chạy xe nhanh, gần ngã ba lại có xe ô tô đang đỗ theo chiều lưu thông của P14 tầm nhìn bị hạn chế. Xét thấy, tại nơi giao nhau với đường cùng cấp, có tầm nhìn hạn chế, lẽ ra Lê Thanh P11 giảm tốc độ, chú ý quan sát, có thể dừng xe lại một cách an toàn nhưng P12 điều khiển xe chạy tốc độ nhanh. Hành vi của Lê Thanh P10 vi phạm Khoản 23 Điều 8 Luật an toàn giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018, năm 2019, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 31 ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ G2 vậy, bị hại Lê Thanh P6 có một phần lỗi trong vụ án.

Tuy nhiên, hành vi điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ trái thiếu chú ý quan sát, không nhường đường, không đảm bảo an toàn cho xe ngược chiều của bị cáo đã vi phạm khoản 2, 3 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm anh Lê Thanh P9 vong, anh Nguyễn Văn T3 thương nhẹ. Với hậu quả làm chết một người do hành

vi của bị cáo gây ra, đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025 về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Do đó, Cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh và luận tội của Kiểm sát viên truy tố đối với bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Mặc dù hậu quả của vụ tai nạn nằm ngoài mong muốn của bị cáo nhưng hành vi chuyển hướng rẽ trái thiếu chú ý quan sát, không nhường đường, không đảm bảo an toàn cho xe ngược chiều của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ là nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức án tù tương xứng với mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Đồng thời người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hơn nữa, cha của bị cáo là ông Nguyễn Hữu B2 quá trình công tác và hoạt động cách mạng được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và Bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt, có công việc ổn định, là lao động chính trong gia đình, bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

[7] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Kể từ khi được áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân Tối cao. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú cũng không ảnh hưởng đến việc phòng chống tội phạm tại địa phương. Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án đối với bị cáo.

- Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: “*Người phạm tội còn có thể cấm*

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. Tuy nhiên, áp dụng hình phạt chính cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Đối với xe ô tô biển số 61A-190.39 là tài sản của Nguyễn Hữu H5 có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có tranh chấp nên quá trình điều tra Công an thành phố D trả lại chiếc xe trên cho H là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với xe mô tô biển số 53X8-6445 là tài sản của bị hại Lê Thanh P4 do ông Nguyễn T2 T1 sinh năm 1976 có địa chỉ Số F khu phố B, phường L thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường L, Thành phố H tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe. Tháng 06/2024, ông T1 cho cháu ruột là Lê Thanh P13 làm phương tiện đi lại nhưng chưa làm thủ tục sang tên, quá trình điều tra ông T1 xác định đã tặng cho Lê Thanh P14 không có yêu cầu gì đối với xe mô tô nêu trên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho người đại diện hợp pháp của bị hại Lê Thanh P15 bà Nguyễn Thị T H2 sinh năm 1979, nơi thường trú: Số F, khu phố B, phường L thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường L, Thành phố H phù hợp.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Hữu H đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Thanh P16 phí mai táng số tiền là 70.000.000 đồng, chi phí tổn thất về tinh thần là 130.000.000 đồng, chi phí sửa chữa xe mô tô biển số 53X8-6445 là 5.000.000 đồng. Tổng cộng là 205.000.000 đồng. Đồng thời, Nguyễn Hữu H10 bồi thường cho anh Nguyễn Văn T12 tiền 15.000.000 đồng tiền. Sau khi nhận tiền bồi thường người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan T không có yêu cầu bồi thường nào khác và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Xét đề nghị Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo và xử lý vật chứng là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[11] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm

2025; khoản 2, 3 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Nghị quyết số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu H11 (một) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm. Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm (30/12/2025).

Giao bị cáo Nguyễn Hữu H3 Ủy ban nhân dân phường D quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 161/2025/HSST-LCĐKNCT ngày 11 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Hữu H

2. Về trách nhiệm dân sự: Do đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

3. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Bị cáo Nguyễn Hữu H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh (01);
- VKSND khu vực 16 – TP.HCM (01);
- Phân trại tạm giam khu vực Dĩ An (03);
- Phòng THADS khu vực 16 (01);
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh (01);
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh (01);
- Người tham gia tố tụng (01);
- Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (01);
- UBND bị cáo thường trú (01);
- Bị cáo (01);
- Lưu: VT, HSVA (02).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Thị Thắm

